PERSONALWESEN · TAG 12 · MITTWOCH, 11.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 1 · Verständnis und Begriffe · Lösung zur Selbstkontrolle

Gesamtwiederholung Personalwesen

Dieser Aufgabenbogen wiederholt die wichtigsten Begriffe aus allen sechs Lehrplanbereichen 1.1 bis 1.6 und bereitet Sie auf die Klausur vor. Bearbeiten Sie die zwölf offenen Fragen in ganzen Sätzen. Planen Sie etwa 60 Minuten ein, das sind ungefähr fünf Minuten je Frage. Erlaubte Hilfsmittel sind ein nicht programmierbarer Taschenrechner und Ihre Gesetzestexte, so wie in der Klausur. Nennen Sie, wo es passt, den Paragrafen und ein Beispiel aus der Nordlicht Gruppe. Vergleichen Sie erst danach mit der Musterlösung und dem Erwartungshorizont.

Umfang 12 offene Fragen · etwa 59 Minuten · 70 Punkte.

Frage 1 · 6 Punkte · 5 Min

Erklären Sie die drei Ebenen der Personalplanung mit ihrem typischen Zeitraum. Ordnen Sie jeder Ebene ein Beispiel aus einer anderen Sparte der Nordlicht Gruppe zu und begründen Sie die Zuordnung.

Musterlösung. Die Personalplanung arbeitet auf drei Ebenen, die sich nach dem Zeitraum unterscheiden. Die strategische Planung ist langfristig angelegt, in der Regel für mehr als drei Jahre. Sie legt fest, welche Personalstruktur das Unternehmen in Zukunft braucht. Ein Beispiel ist die Nordlicht Gesundheit GmbH, die wegen des demografischen Wandels plant, wie viele Pflegefachkräfte sie in fünf Jahren braucht. Die taktische Planung ist mittelfristig und umfasst etwa ein bis drei Jahre. Sie setzt die Strategie in Programme um. Ein Beispiel ist die Nordlicht Media GmbH, die über zwei Jahre ihr Team für Content mit KI-Unterstützung weiterbildet. Die operative Planung ist kurzfristig und reicht bis zu einem Jahr. Sie regelt den konkreten Einsatz. Ein Beispiel ist der Trainerplan der Nordlicht Sport GmbH für die nächste Woche. Die Zuordnung ergibt sich jeweils aus dem Zeitraum und daraus, wie konkret die Maßnahme ist. Über die Personalplanung muss der Arbeitgeber den Betriebsrat nach § 92 BetrVG rechtzeitig und umfassend unterrichten.

Das muss vorkommen. Je Ebene 2 Punkte. Strategisch mit mehr als drei Jahren, taktisch mit etwa ein bis drei Jahren und operativ mit bis zu einem Jahr richtig benannt. Zu jeder Ebene ein passendes Beispiel aus einer jeweils anderen Sparte. Die Begründung nimmt Bezug auf den Zeitraum oder den Grad der Konkretisierung. Ein Hinweis auf § 92 BetrVG ist ein Pluspunkt, aber nicht nötig.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 2 · 6 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie, auf welche Rechtsgrundlagen die Personalabteilung die Verarbeitung von Beschäftigtendaten heute stützt. Erklären Sie, warum eine Einwilligung im Arbeitsverhältnis nur ausnahmsweise passt, und nennen Sie zwei Rechte der Beschäftigten nach der DSGVO.

Musterlösung. Lange galt § 26 BDSG als zentrale Rechtsgrundlage für Beschäftigtendaten. Der Europäische Gerichtshof hat am 30.03.2023 in der Rechtssache C-34/21 entschieden, dass eine nahezu wortgleiche Generalklausel keine spezifischere Vorschrift im Sinne von Art. 88 DSGVO ist. Deshalb stützt man die Verarbeitung heute direkt auf Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Buchstabe b erlaubt die Verarbeitung zur Durchführung des Arbeitsvertrags, etwa für die Gehaltszahlung. Buchstabe c erlaubt sie zur Erfüllung einer rechtlichen Pflicht, etwa für Lohnsteuer und Meldungen zur Sozialversicherung. Buchstabe f erlaubt sie bei einem berechtigten Interesse des Arbeitgebers, wenn die Interessen der Beschäftigten nicht überwiegen. § 26 BDSG steht weiter im Gesetz, eine Betriebsvereinbarung nach § 26 Abs. 4 BDSG ist wohl weiter möglich. Eine Einwilligung passt nur ausnahmsweise, weil Beschäftigte vom Arbeitgeber abhängig sind und sich oft nicht frei fühlen. Nach § 26 Abs. 2 BDSG muss sie freiwillig sein, grundsätzlich schriftlich oder elektronisch erteilt werden, und die Person muss in Textform aufgeklärt werden. Ein typischer Fall sind Fotos von Trainern der Nordlicht Sport auf der Website. Die Beschäftigten haben nach Art. 15 DSGVO ein Recht auf Auskunft über ihre gespeicherten Daten und nach Art. 16 DSGVO ein Recht auf Berichtigung falscher Daten. Zusätzlich dürfen sie nach § 83 BetrVG ihre Personalakte einsehen.

Das muss vorkommen. EuGH 2023 zu C-34/21 und die Folge für § 26 BDSG in eigenen Worten erklärt (1 Punkt). Art. 6 Abs. 1 DSGVO mit mindestens zwei Buchstaben und je einem Beispiel (2 Punkte). Abhängigkeit als Grund, warum die Einwilligung heikel ist, und die Anforderungen aus § 26 Abs. 2 BDSG (2 Punkte). Zwei Rechte, etwa Auskunft nach Art. 15 und Berichtigung nach Art. 16 DSGVO (1 Punkt).

Frage 3 · 6 Punkte · 5 Min

Unterscheiden Sie interne und externe Personalbeschaffung. Nennen Sie je zwei Vorteile und je einen Nachteil und erklären Sie den Ketteneffekt an einem Beispiel aus der Nordlicht Gruppe.

Musterlösung. Bei der internen Personalbeschaffung besetzt das Unternehmen eine Stelle mit eigenen Beschäftigten, etwa durch Versetzung, Beförderung oder die Übernahme von Auszubildenden. Sie kann auch ohne Personalbewegung erfolgen, zum Beispiel durch Mehrarbeit. Bei der externen Beschaffung sucht das Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt, passiv über Anzeigen und Jobbörsen oder aktiv über Active Sourcing und Personalberater. Vorteile der internen Beschaffung sind geringere Kosten und eine kürzere Einarbeitung. Außerdem kennt man Leistung und Verhalten der Person, und Aufstiegschancen motivieren die Belegschaft. Ein Nachteil ist die kleinere Auswahl, dazu kommt die Gefahr der Betriebsblindheit. Vorteile der externen Beschaffung sind eine größere Auswahl und neue Ideen von außen. Außerdem lässt sich so echter Mehrbedarf decken. Nachteile sind höhere Kosten, eine län-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

gere Einarbeitung und ein höheres Risiko einer Fehlbesetzung. Der Ketteneffekt bedeutet, dass sich die Lücke bei interner Besetzung nur verschiebt. Wird zum Beispiel eine Disponentin der Nordlicht Logistik in die Zentrale versetzt, muss ihre bisherige Stelle in der Disposition wieder besetzt werden. Der Betriebsrat kann nach § 93 BetrVG verlangen, dass Stellen vor der Besetzung innerbetrieblich ausgeschrieben werden.

Das muss vorkommen. Begriffe intern und extern richtig abgegrenzt (1 Punkt). Je zwei passende Vorteile (2 Punkte) und je ein Nachteil (1 Punkt). Ketteneffekt als Verschiebung der Lücke erklärt (1 Punkt) und mit einem Beispiel aus einer Sparte belegt (1 Punkt). Ein Hinweis auf § 93 BetrVG ist ein Pluspunkt.

Frage 4 · 5 Punkte · 5 Min

Erklären Sie die Begriffe Anforderungsprofil und Fähigkeitsprofil. Beschreiben Sie, wie ein Profilvergleich abläuft und welche Folgerungen die Personalabteilung aus einer Unterdeckung und aus einer Überdeckung zieht.

Musterlösung. Das Anforderungsprofil beschreibt, was eine Stelle verlangt, also den Sollwert. Es wird vor allem aus der Stellenbeschreibung abgeleitet und gliedert die Anforderungen nach Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und persönlicher Kompetenz. Das Fähigkeitsprofil beschreibt, was eine Person mitbringt, also den Istwert. Die Daten stammen aus Bewerbungsunterlagen, Zeugnissen, dem Vorstellungsgespräch oder bei internen Beschäftigten aus Beurteilungen. Beim Profilvergleich legt man beide Profile mit denselben Merkmalen und derselben Skala nebeneinander und berechnet für jedes Merkmal die Abweichung. Liegt der Istwert unter dem Sollwert, besteht eine Unterdeckung. Dann prüft die Personalabteilung, ob eine Schulung die Lücke schließen kann oder ob eine andere Person besser passt. Liegt der Istwert deutlich über dem Sollwert, besteht eine Überdeckung. Dann droht Unterforderung, die Person verliert die Motivation und kündigt womöglich. Überdeckungen bei einem Merkmal gleichen eine Unterdeckung bei einem anderen Merkmal nicht aus. Merkmale nach § 1 AGG wie Alter oder Geschlecht gehören nicht in ein Profil.

Das muss vorkommen. Anforderungsprofil als Soll und Fähigkeitsprofil als Ist mit Herkunft der Daten erklärt (2 Punkte). Ablauf mit gleichen Merkmalen, gleicher Skala und Abweichung je Merkmal (1 Punkt). Folgerung bei Unterdeckung mit Schulung oder anderer Person (1 Punkt). Folgerung bei Überdeckung mit Unterforderung und Fluktuationsgefahr (1 Punkt).

Frage 5 · 6 Punkte · 5 Min

Unterscheiden Sie Schriftform und Textform. Nennen Sie je zwei Erklärungen aus dem Arbeitsverhältnis, für die diese Form gilt, und erklären Sie die Folge, wenn eine Befristung nicht schriftlich vereinbart wird.

Musterlösung. Schriftform bedeutet eine Urkunde auf Papier mit eigenhändiger Unterschrift. Textform bedeutet eine lesbare Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger, in der die Per-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

son des Erklärenden genannt ist, etwa eine E-Mail oder ein PDF. Eine Unterschrift ist dabei nicht nötig (§ 126b BGB). Schriftform ist zum Beispiel für die Kündigung und den Aufhebungsvertrag vorgeschrieben, die elektronische Form ist dort ausdrücklich ausgeschlossen (§ 623 BGB). Ebenso muss eine Befristung schriftlich vereinbart werden (§ 14 Abs. 4 TzBfG). Textform genügt seit 2025 zum Beispiel für den Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen nach dem Nachweisgesetz, wenn das Dokument zugänglich, speicherbar und ausdruckbar ist und der Arbeitgeber einen Empfangsnachweis verlangt. In der Spedition, also bei der Nordlicht Logistik, bleibt dafür die Schriftform Pflicht. Ebenfalls in Textform gehen seit dem 01.05.2025 die Ankündigung von Elternzeit oder Pflegezeit. Auch der Antrag auf Teilzeit nach § 8 TzBfG ist in Textform zu stellen. Wird eine Befristung nur mündlich oder per E-Mail vereinbart, ist die Befristungsabrede unwirksam. Nach § 16 TzBfG gilt der Vertrag dann als auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Unterschrift erst nach Arbeitsbeginn heilt diesen Fehler nicht.

Das muss vorkommen. Schriftform mit eigenhändiger Unterschrift und Textform ohne Unterschrift auf dauerhaftem Datenträger richtig erklärt (2 Punkte). Zwei Fälle der Schriftform, etwa Kündigung, Aufhebungsvertrag oder Befristung (1 Punkt). Zwei Fälle der Textform, etwa Nachweis nach NachwG mit Ausnahme Logistik, Elternzeit, Pflegezeit oder Teilzeitantrag (1 Punkt). Folge nach § 16 TzBfG, also unbefristeter Vertrag (2 Punkte).

Frage 6 · 6 Punkte · 5 Min

Erklären Sie die Lohnformen Zeitlohn, Akkordlohn, Prämienlohn und Provision. Ordnen Sie jeder Lohnform eine passende Tätigkeit aus einer Sparte der Nordlicht Gruppe zu und begründen Sie die Zuordnung.

Musterlösung. Beim Zeitlohn, bei Angestellten meist als Monatsgehalt, wird die Arbeitszeit bezahlt, unabhängig von der Menge. Er passt, wenn sich die Leistung schwer zählen lässt oder Qualität und Sorgfalt wichtiger sind als Tempo, etwa bei der Hausverwaltung der Nordlicht Immobilien. Der gesetzliche Mindestlohn von 13,90 Euro je Stunde ist die Untergrenze. Beim Akkordlohn richtet sich der Verdienst nach der Menge. Grundlage ist der Akkordrichtsatz aus Grundlohn und Akkordzuschlag. Akkord passt, wenn die Arbeit gut zählbar ist, sich oft wiederholt und der Beschäftigte das Tempo selbst beeinflussen kann, etwa beim Kommissionieren im Lager der Nordlicht Handel. Beim Prämienlohn erhält man einen Grundlohn und zusätzlich eine Prämie für eine messbare Mehrleistung, etwa für Qualität, Termintreue oder Ersparnis. Er passt zum Beispiel in der Werkstatt der Nordlicht Automobile, wenn wenige Nacharbeiten belohnt werden sollen. Die Provision ist ein Prozentsatz vom Umsatz, meist zusätzlich zu einem festen Grundbetrag, dem Fixum. Sie passt im Verkauf, etwa beim Autoverkauf der Nordlicht Automobile, weil der Verkäufer den Umsatz direkt beeinflusst. Bei der Festsetzung von Akkord- und Prämiensätzen bestimmt der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 11 BetrVG mit.

Das muss vorkommen. Je Lohnform eine richtige Erklärung (4 mal 1 Punkt, davon beim Akkord der Akkordrichtsatz und bei der Provision der Umsatzbezug). Passende Tätigkeiten mit

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

nachvollziehbarer Begründung, zum Beispiel über Zählbarkeit oder Einfluss auf den Umsatz (2 Punkte). Mindestlohn oder § 87 Abs. 1 Nr. 11 BetrVG als Pluspunkt.

Frage 7 · 6 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie drei flexible Arbeitszeitmodelle. Nennen Sie je eine Sparte der Nordlicht Gruppe, zu der das Modell gut passt, und je eine Grenze aus dem Gesetz oder aus der Mitbestimmung.

Musterlösung. Bei der Gleitzeit können Beschäftigte Beginn und Ende ihrer Arbeit innerhalb eines Gleitzeitrahmens selbst wählen. In der Kernzeit oder der Funktionszeit müssen sie oder ein Teil des Teams anwesend sein. Gleitzeit passt gut zur Nordlicht Media, weil Kampagnenarbeit nicht an feste Öffnungszeiten gebunden ist. Grenzen setzen § 3 ArbZG mit höchstens 10 Stunden je Werktag und § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG, denn der Betriebsrat bestimmt über Beginn und Ende der Arbeitszeit mit. Beim Arbeitszeitkonto werden Plus- und Minusstunden gesammelt und später ausgeglichen. Das passt zur Werkstatt der Nordlicht Automobile, die in der Reifensaison Plusstunden aufbaut und in ruhigen Monaten abbaut. Ein Ampelkonto verhindert, dass Konten aus dem Ruder laufen, und der Durchschnitt von 8 Stunden je Werktag muss in 6 Monaten erreicht werden. Bei der Arbeit auf Abruf richtet sich der Einsatz nach dem Arbeitsanfall, etwa bei Aushilfen der Nordlicht Sport. Nach § 12 TzBfG gelten ohne Festlegung 20 Wochenstunden als vereinbart, ein Einsatz dauert mindestens 3 Stunden am Stück, und der Abruf muss mindestens 4 Tage vorher angekündigt werden. Auch die Vertrauensarbeitszeit wäre möglich. Dabei verzichtet der Arbeitgeber auf Kontrolle, die Pflicht zur Zeiterfassung aus § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG bleibt aber bestehen.

Das muss vorkommen. Drei Modelle richtig beschrieben, zum Beispiel Gleitzeit, Arbeitszeitkonto, Arbeit auf Abruf, Vertrauensarbeitszeit, Jahresarbeitszeit oder Jobsharing (3 Punkte). Zu jedem Modell eine passende Sparte (1 Punkt für alle drei). Zu jedem Modell eine richtige Grenze aus ArbZG, TzBfG, ArbSchG oder BetrVG (2 Punkte).

Frage 8 · 5 Punkte · 4 Min

Beschreiben Sie die Phasen des Onboardings und nennen Sie zu jeder Phase eine Maßnahme. Begründen Sie, warum gutes Onboarding die Frühfluktuation senkt.

Musterlösung. Onboarding heißt die planvolle Einführung neuer Beschäftigter. Man kann es mit der Merkhilfe VAN in drei Phasen gliedern, und zwar Vorbereiten, Ankommen und Nachhalten. Die Vorbereitung ist das Preboarding zwischen Vertragsunterschrift und erstem Arbeitstag. Hier fordert die Personalabteilung Unterlagen an, bereitet Arbeitsplatz und Zugänge vor und schickt einen Willkommensbrief mit dem Ablauf des ersten Tages. Das Ankommen umfasst den ersten Tag und die erste Woche. Dazu gehören eine Begrüßung durch die Führungskraft, ein Pate als Ansprechpartner und die Unterweisung nach § 12 ArbSchG. Das Nachhalten umfasst den Einarbeitungsplan und Feedbackgespräche bis zum Ende der Pro-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

bezeit. Das letzte Gespräch sollte einige Wochen vor dem Ende der Probezeit stattfinden, damit noch Zeit für eine Entscheidung bleibt. Frühfluktuation bedeutet, dass neue Beschäftigte in den ersten Monaten wieder kündigen. Gutes Onboarding senkt sie, weil die neuen Beschäftigten schneller sicher arbeiten, sich früh zugehörig fühlen und Probleme in den Feedbackgesprächen rechtzeitig auffallen. Das spart Geld, denn sonst entstehen die Kosten für Ausschreibung, Auswahl und Einarbeitung ein zweites Mal.

Das muss vorkommen. Drei Phasen genannt, zum Beispiel Preboarding, erster Tag und erste Woche, Einarbeitung bis Ende der Probezeit (1 Punkt). Zu jeder Phase eine passende Maßnahme (je 1 Punkt, zusammen 3 Punkte). Begründung mit schneller Produktivität, früher Bindung oder Kosten eines erneuten Auswahlverfahrens (1 Punkt).

Frage 9 · 6 Punkte · 5 Min

Erklären Sie, was lebensbegleitendes Lernen bedeutet und warum es für Beschäftigte und Unternehmen wichtig ist. Unterscheiden Sie dabei formales, nicht formales und informelles Lernen mit je einem Beispiel aus der Nordlicht Gruppe.

Musterlösung. Lebensbegleitendes Lernen bedeutet, dass Menschen während ihres ganzen Berufslebens weiterlernen und nicht nach der Ausbildung aufhören. Wissen veraltet immer schneller. Man spricht von der Halbwertszeit des Wissens, also der Zeit, nach der die Hälfte des Wissens nicht mehr aktuell ist. Treiber sind die Digitalisierung und KI, die zum Beispiel die Arbeit im Kundenservice der Nordlicht Shop verändern, und der demografische Wandel mit Fachkräftemangel. Für Beschäftigte sichert das Lernen die Beschäftigungsfähigkeit, also die Chance, auch künftig gute Arbeit zu finden. Für Unternehmen sichert es Fachkräfte im eigenen Haus und bindet Beschäftigte. Formales Lernen findet in geregelten Bildungsgängen mit anerkanntem Abschluss statt, zum Beispiel eine IHK-Fortbildung zur Geprüften Fachwirtin im E-Commerce. Nicht formales Lernen ist geplant und organisiert, endet aber ohne staatlich anerkannten Abschluss, etwa ein Tagesseminar zum Datenschutz bei der Nordlicht Gesundheit mit Teilnahmebescheinigung. Informelles Lernen geschieht im Alltag ohne Plan, etwa wenn ein Trainer der Nordlicht Sport einer neuen Kollegin eine Übung am Gerät zeigt. Informelles Lernen ist schwer sichtbar, deshalb sollte die Personalentwicklung es bewusst wahrnehmen und dokumentieren.

Das muss vorkommen. Begriff lebensbegleitendes Lernen richtig erklärt (1 Punkt). Mindestens zwei Gründe, etwa Halbwertszeit des Wissens, Digitalisierung und KI, demografischer Wandel oder Beschäftigungsfähigkeit (2 Punkte). Formales, nicht formales und informelles Lernen richtig abgegrenzt mit je einem Beispiel (3 Punkte).

Frage 10 · 6 Punkte · 5 Min

Erklären Sie die Lernorte into the job, on the job, near the job, off the job, along the job und out of the job. Ordnen Sie danach die Maßnahmen im Material richtig zu.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Maßnahme	Lernort
Ein Disponent wechselt planmäßig für drei Monate in den Außenhandel	?
Eine Pflegefachkraft besucht ein zweitägiges Wundseminar bei einem Bildungsträger	?
Ein Qualitätszirkel der Werkstatt trifft sich alle zwei Wochen	?
Eine Auszubildende beginnt ihre Ausbildung im Nordlicht Shop	?
Eine Sachbearbeiterin studiert berufsbegleitend mit Unterstützung von Nordlicht	?
Ein langjähriger Lagerist bereitet sich mit einem gleitenden Übergang auf die Rente vor	?

Musterlösung. Into the job bedeutet Hinführung zum Beruf, etwa Berufsausbildung oder Einarbeitung. On the job bedeutet Lernen direkt am Arbeitsplatz während der normalen Arbeit, etwa durch Job Rotation, neue Aufgaben oder Stellvertretung. Near the job bedeutet arbeitsplatznah, aber außerhalb der eigentlichen Arbeit, etwa Qualitätszirkel oder Lernwerkstätten. Off the job bedeutet Lernen außerhalb des Arbeitsplatzes, etwa Seminare, Lehrgänge oder E-Learning in einer eigenen Lernzeit. Along the job bedeutet laufbahnbegleitend, etwa Karriereplanung, Mentoring oder ein berufsbegleitendes Studium. Out of the job bedeutet Vorbereitung auf das Ausscheiden, etwa Ruhestandsvorbereitung oder gleitender Übergang in die Rente. Die Zuordnung lautet deshalb so. Der Wechsel des Disponenten in den Außenhandel ist Job Rotation und damit on the job. Das Wundseminar ist off the job. Der Qualitätszirkel ist near the job. Der Ausbildungsbeginn im Nordlicht Shop ist into the job. Das berufsbegleitende Studium ist along the job. Der gleitende Übergang des Lageristen ist out of the job.

Das muss vorkommen. Sechs Lernorte jeweils in einem Satz richtig erklärt (3 Punkte, je zwei Lernorte 1 Punkt). Sechs Zuordnungen richtig, nämlich on, off, near, into, along und out of the job in dieser Reihenfolge (3 Punkte, je zwei richtige Zuordnungen 1 Punkt).

Frage 11 · 6 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie die Stufen der Beteiligungsrechte des Betriebsrats von der schwächsten bis zur stärksten. Nennen Sie zu jeder Stufe einen Paragrafen des BetrVG und erklären Sie, wo die Grenze zwischen Mitwirkung und Mitbestimmung liegt.

Musterlösung. Die schwächste Stufe ist das Informationsrecht. Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat unterrichten, etwa über die Personalplanung nach § 92 BetrVG oder über die Einstellung leitender Angestellter nach § 105 BetrVG. Die zweite Stufe ist das Anhörungsrecht. Vor jeder Kündigung muss der Arbeitgeber den Betriebsrat nach § 102 BetrVG anhören, sonst ist die Kündigung unwirksam. Die dritte Stufe ist das Beratungsrecht. Arbeitgeber und Betriebsrat beraten gemeinsam, etwa über die Berufsbildung nach § 96 BetrVG oder über Betriebsänderungen nach § 111 BetrVG. Die vierte Stufe ist das Widerspruchsrecht, etwa der Widerspruch gegen eine ordentliche Kündigung nach § 102 Abs. 3 BetrVG. Die fünfte Stufe

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

ist das Zustimmungsverweigerungsrecht. Bei Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung kann der Betriebsrat nach § 99 BetrVG binnen einer Woche schriftlich mit Gründen widersprechen. Die stärkste Stufe ist die echte Mitbestimmung, etwa nach § 87 BetrVG bei der Lage der Arbeitszeit oder nach § 94 BetrVG beim Personalfragebogen. Ohne Einigung entscheidet hier die Einigungsstelle nach § 76 BetrVG. Die Stufen eins bis vier gehören zur Mitwirkung, der Arbeitgeber kann am Ende allein entscheiden. Ab der fünften Stufe spricht man von Mitbestimmung, denn ohne Zustimmung des Betriebsrats oder ihren Ersatz kann der Arbeitgeber die Maßnahme nicht durchführen.

Das muss vorkommen. Die sechs Stufen in der richtigen Reihenfolge, also Information, Anhörung, Beratung, Widerspruch, Zustimmungsverweigerung und echte Mitbestimmung (2 Punkte). Zu jeder Stufe ein passender Paragraf (2 Punkte, bei mindestens fünf richtigen Paragrafen volle Punktzahl). Grenze zwischen Mitwirkung und Mitbestimmung richtig gezogen und begründet (1 Punkt). Einigungsstelle bei echter Mitbestimmung genannt (1 Punkt).

Frage 12 · 6 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie neben dem Betriebsrat drei weitere Organe oder Vertretungen der Beschäftigten in der Nordlicht Gruppe. Nennen Sie jeweils die Voraussetzung für ihre Bildung, ihre Aufgabe und den Bezug zu den Zahlen der Nordlicht Gruppe.

Musterlösung. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird nach § 60 BetrVG gewählt, wenn im Betrieb mindestens fünf Arbeitnehmer unter 18 Jahren oder Auszubildende unter 25 Jahren arbeiten. Sie vertritt deren besondere Interessen und arbeitet eng mit dem Betriebsrat zusammen. Bei Nordlicht gelten in der Vereinfachung des Kurses alle 24 Auszubildenden und Umschüler als wahlberechtigt, nach § 62 BetrVG hat die JAV deshalb 3 Mitglieder. Die Schwerbehindertenvertretung wird nach § 177 SGB IX gewählt, wenn wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind. Bei Nordlicht sind es 11, die Vertrauensperson ist Anja Köhler. Sie fördert die Eingliederung und ist zum Beispiel vor der Kündigung eines schwerbehinderten Menschen nach § 178 Abs. 2 SGB IX zu beteiligen. Der Wirtschaftsausschuss wird nach § 106 BetrVG in Unternehmen mit in der Regel mehr als 100 ständig beschäftigten Arbeitnehmern gebildet. Nordlicht erfüllt das mit 269 Beschäftigten. Der Ausschuss wird über wirtschaftliche Angelegenheiten unterrichtet und berät darüber. Außerdem gibt es die Betriebsversammlung nach § 43 BetrVG, auf der der Betriebsrat einmal in jedem Kalendervierteljahr berichtet, und bei Streit in Fragen der echten Mitbestimmung die Einigungsstelle nach § 76 BetrVG.

Das muss vorkommen. Drei Organe oder Vertretungen richtig benannt, zum Beispiel JAV, Schwerbehindertenvertretung, Wirtschaftsausschuss, Betriebsversammlung oder Einigungsstelle (je 2 Punkte). Je Organ die Voraussetzung mit Schwellenwert, die Aufgabe und der Bezug zu Nordlicht, etwa 24 Auszubildende mit 3 JAV-Mitgliedern, 11 schwerbehinderte Beschäftigte oder 269 Beschäftigte für den Wirtschaftsausschuss.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 70.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 64 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 57 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 47 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 35 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 21 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.